Direito Penal

Direito Penal: Parte Geral

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Aplicação da lei penal no tempo (arts. 1º a 4º)
- 2. Lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade (arts. 5º a 7º)
- 3. Relação de causalidade e omissão (art. 13)
- 4. Consumação, tentativa e figuras vizinhas (arts. 14 a 17)
- 5. Dolo, culpa e erro (arts. 18 a 21)
- 6. Excludentes de ilicitude (arts. 23 a 25)
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Aplicação da lei penal no tempo (arts. 1º a 4º) . . . 2

2. Lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade (arts. 5º a 7º) . . . 3

3. Relação de causalidade e omissão (art. 13) . . . 4

4. Consumação, tentativa e figuras vizinhas (arts. 14 a 17) . . . 5

5. Dolo, culpa e erro (arts. 18 a 21) . . . 6

6. Excludentes de ilicitude (arts. 23 a 25) . . . 7

Exemplos resolvidos . . . 8

Exemplo 1 . . . 8

Exemplo 2 . . . 8

Exemplo 3 . . . 8

Exemplo 4 . . . 8

Erros frequentes e pegadinhas . . . 9

Mapa mental . . . 9

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10

Gabarito comentado . . . 11

Resumo final e fontes . . . 13

Resumo dos pontos essenciais . . . 13

Fontes e referências . . . 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Aplicar os princípios da legalidade e da anterioridade e resolver conflitos de lei penal no tempo (abolitio criminis, lei mais benéfica e lei temporária).
- Distinguir tempo do crime, lugar do crime e território nacional, inclusive por extensão, e reconhecer casos de extraterritorialidade.
- Explicar a relação de causalidade, a omissão penalmente relevante e a superveniência de causa independente.
- Diferenciar crime consumado, tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível.
- Classificar condutas em dolo direto, dolo eventual e culpa (imprudência, negligência e imperícia).
- Aplicar as excludentes de ilicitude, com atenção aos requisitos da legítima defesa, do estado de necessidade e do estrito cumprimento do dever legal, e identificar o excesso.

Introdução

A Parte Geral do Código Penal reúne as regras que valem para todos os crimes: quando uma lei se aplica, onde e quando o crime é considerado praticado, o que é causa, quando há dolo ou culpa e em que situações o fato típico deixa de ser crime. Para o integrante de uma guarda ou de uma polícia, este conteúdo é a base de qualquer abordagem, pois decide se o cidadão que reagiu a uma agressão cometeu crime e se o agente pode ou não ser responsabilizado por um resultado.

As bancas costumam cobrar os artigos praticamente na forma literal e trocar apenas um detalhe: o prazo, a fração de redução, a palavra “atual” por “passado”, o termo final do arrependimento posterior. O banco do Bizu tem 27 questões autorais sobre este assunto e nenhuma questão real cadastrada, de modo que não é possível afirmar incidência em provas anteriores. A leitura atenta dos artigos 1º a 7º, 13 a 25 é o caminho mais seguro.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 27 questões autorais no site (aba Questões).

1. Aplicação da lei penal no tempo (arts. 1º a 4º)

> **CP, art. 1º**
> Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.

O art. 1º contém o **princípio da legalidade** (reserva legal), com sua face de **anterioridade**: só lei em sentido formal define crime e comina pena, e ela precisa existir antes do fato. Dele decorrem proibições como a de criar crime por costume ou por analogia em prejuízo do réu. O mesmo princípio aparece na Constituição Federal, art. 5º, XXXIX.

> **CP, art. 2º**
> Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.
> Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Quando surge lei nova, quatro situações se repetem em prova:

Sucessão de leis penais

Situação	Efeito
Nova lei deixa de considerar o fato crime (abolitio criminis)	Retroage; cessam execução da pena e efeitos penais, mas permanecem os efeitos civis
Nova lei é mais benéfica (novatio legis in mellius)	Retroage, mesmo após o trânsito em julgado
Nova lei é mais severa (novatio legis in pejus)	Não retroage
Lei excepcional ou temporária	Aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência (ultratividade)

> **CP, art. 3º**
> A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

A lei temporária tem prazo de vigência definido; a excepcional vale enquanto durarem circunstâncias extraordinárias. Em ambas, o fim da vigência não funciona como abolitio criminis.

> **CP, art. 4º**
> Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

O Código adotou a **teoria da atividade** para o tempo do crime. Exemplo: um adolescente de 17 anos e 11 meses atira em alguém, que morre dias depois, já com o autor maior de 18 anos. O que vale é a idade na data do disparo: não há imputabilidade penal.

> **Bizu**
> Nos conflitos de leis penais no tempo, a regra de ouro é: a lei mais severa jamais retroage, e a mais benéfica sempre retroage, até depois de a sentença transitar em julgado. A abolitio criminis não apaga a obrigação de indenizar.

2. Lugar do crime, territorialidade e extraterritorialidade (arts. 5º a 7º)

> **CP, art. 6º**
> Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

A **teoria da ubiquidade** (ou mista) serve para o lugar do crime, e a da atividade, para o tempo. Para lembrar, use o macete **LUTA**: **L**ugar, **U**biquidade; **T**empo, **A**tividade. A ubiquidade é útil nos crimes à distância, quando a conduta começa em um país e o resultado ocorre em outro.

> **CP, art. 5º, caput e § 1º**
> Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional.
> § 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

A regra é a **territorialidade**, aplicada de forma **temperada**, porque tratados e convenções podem excepcioná-la (imunidades diplomáticas, por exemplo). O § 2º do art. 5º ainda estende a lei brasileira aos crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada que estejam em pouso no território nacional, no espaço aéreo correspondente, em porto ou no mar territorial do Brasil.

Território por extensão

Veículo brasileiro	Onde a lei brasileira se aplica
Público ou a serviço do governo	Onde quer que se encontre
Mercante ou privado	Em alto-mar (embarcação) ou no espaço aéreo correspondente (aeronave)

O art. 7º trata da **extraterritorialidade**: hipóteses em que a lei brasileira alcança crimes cometidos fora do país. Há duas categorias:

- **Incondicionada** (inciso I): crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; contra o patrimônio ou a fé pública da União, DF, Estado, Território, Município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública; contra a administração pública, por quem está a seu serviço; e genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O agente é punido segundo a lei brasileira ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro (art. 7º, § 1º).
- **Condicionada** (inciso II e § 3º): crimes que o Brasil se obrigou por tratado a reprimir; crimes praticados por brasileiro; crimes em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privadas, em território estrangeiro, quando aí não sejam julgados. Dependem das condições do § 2º: entrar o agente no território nacional; o fato ser punível também no país onde ocorreu; o crime estar entre os que autorizam extradição; não ter sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro; e não estar extinta a punibilidade. O § 3º alcança ainda o crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, reunidas as condições do § 2º, desde que não tenha sido pedida (ou tenha sido negada) a extradição e haja requisição do Ministro da Justiça.

> **Atenção**
> A pergunta clássica é se o crime praticado por brasileiro no exterior se submete automaticamente à lei brasileira. Não: é hipótese de extraterritorialidade condicionada, e só se aplica se o agente entrar em território nacional e as demais condições do § 2º estiverem presentes.

3. Relação de causalidade e omissão (art. 13)

> **CP, art. 13, caput**
> O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

O caput adota a **teoria da equivalência dos antecedentes causais** (conditio sine qua non): toda condição sem a qual o resultado não teria ocorrido é causa. Para testar, usa-se o juízo hipotético de eliminação: se, retirada mentalmente a conduta, o resultado desaparece, ela é causa. Para evitar o regresso infinito (responsabilizar o fabricante da arma, por exemplo), exige-se que a causa tenha sido dolosa ou culposa.

> **CP, art. 13, § 1º**
> A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.

A **causa superveniente relativamente independente** rompe o nexo quando produz sozinha o resultado, de modo que o primeiro agente responde pelos atos já praticados. Exemplo: a vítima ferida a facada é levada à ambulância, que colide e causa a morte. O agressor responde pela tentativa de homicídio ou lesão, e não pelo homicídio consumado. Se o ferimento tivesse contribuído para a morte, o nexo se manteria.

> **CP, art. 13, § 2º**
> A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem:
> a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
> b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
> c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

O § 2º trata da **omissão imprópria** (ou comissiva por omissão): quem tem o dever jurídico de agir, o **garante**, responde pelo resultado como se o tivesse causado. Exemplos: o pai que deixa o filho pequeno morrer de fome (alínea a), a babá que se omite (alínea b) e quem joga alguém na piscina sabendo que a pessoa não sabe nadar e não a socorre (alínea c). O requisito de **poder agir** é essencial: ninguém é responsável por não fazer o impossível.

Guarda e dever de agir

Um guarda municipal presencia uma agressão grave e, podendo intervir sem risco pessoal desarrazoado, nada faz. A função de segurança pública pode colocá-lo na posição de garante, razão pela qual a omissão pode ser penalmente relevante. Já o cidadão comum, sem dever legal específico, em regra responde apenas por eventual crime de omissão de socorro, quando aplicável.

4. Consumação, tentativa e figuras vizinhas (arts. 14 a 17)

CP, art. 14

Diz-se o crime:
I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

A tentativa exige **início da execução** e **não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente**. Quanto mais o agente avançou no caminho do crime (o *iter criminis*), menor a redução. Em geral, a redução fica mais próxima de um terço se o agente quase consumou, e de dois terços se pouco avançou.

Lembre-se: atos preparatórios, em regra, não são puníveis; só a execução já iniciada configura tentativa. E alguns crimes não admitem tentativa, como os culposos e os omissivos próprios.

CP, art. 15

O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

O art. 15 reúne duas figuras. Na **desistência voluntária**, o agente interrompe os atos de execução quando poderia prosseguir. No **arrependimento eficaz**, ele já esgotou os atos de execução, mas age para impedir o resultado, e consegue. Em ambos, a tentativa não se configura e ele responde só pelos atos já praticados. A chamada fórmula de Frank ajuda: na desistência, “posso continuar, mas não quero”; na tentativa, “quero continuar, mas não posso”.

CP, art. 16

Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

O **arrependimento posterior** é causa de diminuição de pena: o crime existe, mas a pena diminui. Os requisitos são cumulativos: crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparação integral do dano ou restituição da coisa, ato voluntário e momento certo, **até o recebimento da denúncia ou da queixa**.

CP, art. 17

Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

É o **crime impossível**. Só a ineficácia **absoluta** do meio ou a impropriedade **absoluta** do objeto afasta a punição. Se a ineficácia ou a impropriedade for relativa, há tentativa. Exemplos: tentar matar quem já está morto (objeto absolutamente impróprio); usar açúcar como se fosse veneno (meio absolutamente ineficaz).

Comparativo de figuras

Figura	Pena	Quem responde
Tentativa	Do consumado reduzida de 1/3 a 2/3	Pela tentativa
Desistência voluntária / arrependimento eficaz	Sem punição pela tentativa	Só pelos atos já praticados
Arrependimento posterior	Redução de 1/3 a 2/3	Pelo crime, com pena menor
Crime impossível	Não se pune	Fato é atípico

Atenção

As bancas misturam o momento do arrependimento posterior (até o recebimento da denúncia) com o arrependimento eficaz (antes da consumação). E lembre que não existe arrependimento posterior em crime com violência ou grave ameaça, como o roubo.

5. Dolo, culpa e erro (arts. 18 a 21)

CP, art. 18

Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.

No **dolo direto**, o agente quer o resultado. No **dolo eventual**, ele não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo e, mesmo assim, age: “tanto faz”. Na **culpa**, o resultado não é querido nem aceito; decorre da violação de um dever de cuidado, por:

- **Imprudência**: agir de forma precipitada, sem cautela (conduzir em velocidade excessiva);
- **Negligência**: deixar de tomar a precaução devida (deixar arma de fogo ao alcance de uma criança);
- **Imperícia**: falta de aptidão técnica em arte, ofício ou profissão (cirurgia mal executada por quem não tem habilitação adequada).

O parágrafo único traz a regra do **numerus clausus**: a regra é o crime doloso; o culposo só existe se a lei o previr expressamente (por exemplo, homicídio culposo e lesão corporal culposa).

CP, art. 19

Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.

Esse artigo veda a responsabilidade penal objetiva e funda o **crime preterdoloso**: dolo na conduta antecedente e culpa no resultado mais grave, como na lesão corporal seguida de morte, em que o agente quis lesionar, não matar.

Em matéria de erro, o art. 20 trata do **erro de tipo**: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Exemplo: o caçador que atira em um vulto, pensando ser animal, quando era uma pessoa. O art. 21 cuida do **erro de proibição**: o desconhecimento da lei é inescusável, mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena e, se evitável, permite diminuí-la de um sexto a um terço.

> **Bizu**
> Erro de tipo atinge o dolo (o agente não sabia o que fazia); erro de proibição atinge a culpabilidade (o agente sabia o que fazia, mas não sabia que era proibido). Fração de um sexto a um terço é do erro de proibição evitável.

6. Excludentes de ilicitude (arts. 23 a 25)

> **CP, art. 23**
> Não há crime quando o agente pratica o fato:
> I - em estado de necessidade;
> II - em legítima defesa;
> III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
> Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.

As excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) afastam o crime, apesar de o fato ser típico. O **excesso** é punível, doloso ou culposo: quem começa agindo em legítima defesa e continua a agredir quando a agressão cessou responde pelo excesso.

> **CP, art. 24, caput e § 1º**
> Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
> § 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

No **estado de necessidade**, há conflito entre dois bens jurídicos e o agente sacrifica um deles para salvar outro. Requisitos: perigo **atual**, não provocado voluntariamente pelo agente, inevitável de outro modo, ameaça a direito próprio ou alheio e inexigibilidade do sacrifício. Exemplo clássico: náufragos em disputa por uma tábua que só sustenta um. O § 2º permite redução de pena de um a dois terços quando era razoável exigir o sacrifício do bem ameaçado. O bombeiro e o policial, que têm o dever legal de enfrentar o perigo, não podem alegá-lo como regra.

> **CP, art. 25**
> Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
> Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Estado de necessidade x legítima defesa

Critério	Estado de necessidade	Legítima defesa
Situação	Perigo (de qualquer origem)	Agressão injusta de ser humano
Tempo	Atual	Atual ou iminente
Reação contra	Terceiro inocente ou bem	O próprio agressor
Natureza do conflito	Bem contra bem	Defesa contra o injusto

A legítima defesa tem como requisitos: **agressão injusta**, **atual ou iminente**, a **direito próprio ou de terceiro**, uso dos **meios necessários** e **moderação**. Não se admite legítima defesa contra agressão já cessada (seria vingança) nem contra agressão futura e incerta. Contra legítima defesa não cabe nova legítima defesa, pois a agressão deixa de ser injusta. A chamada “legítima defesa da honra” não é aceita: o texto compilado do Código Penal remete à ADPF 779, na qual o STF afastou essa tese.

O **estrito cumprimento de dever legal** protege quem age porque a lei manda: o policial que cumpre mandado de prisão e usa a força estritamente necessária para vencer a resistência, ou o oficial de justiça que arromba a porta em cumprimento de ordem legal. O **exercício regular de direito** é a conduta amparada pelo ordenamento:

a prisão em flagrante feita por qualquer do povo, a lesão esportiva dentro das regras. Em ambos, se houver abuso, há excesso.

> **Abordagem policial**
> Durante uma abordagem, o suspeito saca uma arma e aponta para o guarda. O agente reage com disparo para neutralizá-lo. Há agressão injusta e iminente, direito próprio em risco e uso moderado dos meios necessários: legítima defesa. Se, depois de o suspeito já estar rendido e desarmado, o agente continua a atirar, responde pelo excesso.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Em 2020, uma conduta era crime. Em 2023, uma lei nova deixou de considerá-la crime. Um condenado, com sentença transitada em julgado em 2022, ainda cumpria pena. O que acontece com ele e com a obrigação de reparar o dano?

Resolução. 1) Houve abolitio criminis (art. 2º, caput). 2) Cessam a execução da pena e os efeitos penais da condenação, mesmo com sentença definitiva. 3) A obrigação civil de indenizar a vítima, porém, não é um efeito penal e continua.

Resposta: Cessa o cumprimento da pena e os efeitos penais; os efeitos civis permanecem.

Exemplo 2

Ana, brasileira, está num avião privado brasileiro em voo sobre o Atlântico, em alto-mar, e agride outro passageiro. Aplica-se a lei brasileira?

Resolução. 1) O art. 5º, § 1º, estende o território nacional às aeronaves e embarcações brasileiras, privadas, quando estiverem em alto-mar ou no espaço aéreo correspondente. 2) A aeronave é brasileira, privada e sobrevoa o espaço correspondente ao alto-mar.

Resposta: Sim, aplica-se a lei brasileira por território por extensão (art. 5º, § 1º).

Exemplo 3

Bruno dispara contra Carlos com intenção de matá-lo e o fere gravemente. Durante o transporte ao hospital, a ambulância sofre um acidente de trânsito, e Carlos morre em razão do acidente, por si só. Por qual crime responde Bruno?

Resolução. 1) O acidente é causa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado (art. 13, § 1º). 2) Isso exclui a imputação do resultado morte. 3) Bruno responde pelos fatos anteriores já praticados, isto é, pela tentativa de homicídio.

Resposta: Tentativa de homicídio.

Exemplo 4

Daniel entra em uma loja para furtar. Já dentro, pega a mercadoria na prateleira, mas, sem que ninguém o veja ou o impeça, resolve por conta própria devolvê-la e vai embora. Responde por tentativa de furto?

Resolução. 1) A execução foi iniciada, mas ele interrompeu por vontade própria, podendo prosseguir. 2) Isso é desistência voluntária (art. 15). 3) Só responde pelos atos já praticados, sem a tentativa de furto. Se um vigilante o tivesse surpreendido e impedido, a causa seria alheia à vontade dele, e haveria tentativa.

Resposta: Não responde por tentativa de furto; responde apenas pelos atos já praticados, se constituírem, por si, algum crime.

Erros frequentes e pegadinhas

Trocar teorias: tempo do crime é atividade; lugar do crime é ubiquidade. O macete LUTA evita a inversão.

Dizer que a lei mais benéfica não retroage depois do trânsito em julgado. O parágrafo único do art. 2º diz o contrário.

Afirmar que a abolitio criminis apaga também a obrigação de indenizar. Cessam os efeitos penais; os civis permanecem.

Confundir tentativa (circunstância alheia à vontade) com desistência voluntária (vontade própria do agente).

Acreditar que o arrependimento posterior vale para qualquer crime. Não vale em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, e o limite temporal é o recebimento da denúncia ou da queixa.

Tratar toda omissão como crime de resultado. A omissão imprópria exige dever de agir (art. 13, § 2º) e possibilidade real de agir.

Confundir erro de tipo (exclui dolo) com erro de proibição (exclui ou diminui a culpabilidade, na lei, “isenta de pena” ou reduz de 1/6 a 1/3).

Aceitar legítima defesa contra agressão passada ou como vingança. A agressão deve ser atual ou iminente, e a reação deve usar meios necessários com moderação.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 13, caput, do Código Penal, considera-se causa do resultado

(A) somente o último ato praticado pelo agente antes da produção do resultado.
(B) apenas a conduta que, por si só, seria suficiente para produzir o resultado.
(C) a conduta dolosa que o juiz considerar a mais grave entre todas as praticadas.
(D) a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
(E) qualquer fato, anterior ou posterior, ainda que sem relação com o resultado.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um agente inicia a execução de um furto, mas é surpreendido por vigilantes e foge sem levar nada. Nesse caso, houve

(A) desistência voluntária.
(B) arrependimento eficaz.
(C) tentativa.
(D) crime impossível.
(E) arrependimento posterior.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Marcos, pensando que seu desafeto dormia, dispara vários tiros contra a cama, onde, na verdade, já havia um cadáver, pois o desafeto morrera horas antes por causas naturais. Nessa situação, segundo o art. 17 do Código Penal,

(A) pune-se a tentativa de homicídio, pois a intenção de matar caracteriza a tentativa, independentemente do objeto.
(B) pune-se o homicídio consumado, pois o resultado morte já existia quando os disparos foram feitos.
(C) pune-se a tentativa com a pena reduzida, pois a impropriedade do objeto é meramente relativa.
(D) pune-se Marcos a título de culpa, pela imprudência de disparar a arma de fogo contra a cama.
(E) não se pune a tentativa, por absoluta impropriedade do objeto, sendo impossível consumar-se o crime.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Com intenção de matar, Rui ministra veneno a Caio. Logo em seguida, arrependido, leva Caio imediatamente ao hospital e fornece o antídoto adequado, o que impede a morte. Segundo o art. 15 do Código Penal, Rui

(A) responde por tentativa de homicídio, com a pena diminuída de um a dois terços.
(B) responde por homicídio consumado, pois o veneno já havia sido ministrado à vítima.
(C) só responde pelos atos já praticados, em razão do arrependimento eficaz.
(D) responde por tentativa de homicídio, sem direito a qualquer redução, por já ter iniciado a execução.
(E) não responde por nenhum ato, pois o arrependimento torna impune toda a conduta anterior.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um jovem com 17 anos e 11 meses desfere uma facada em outra pessoa no dia 10 de março. Ele completa 18 anos no dia 15 de março, e a vítima morre no dia 20 de março, em decorrência da facada. Segundo o Código Penal, quanto ao tempo do crime, o jovem

(A) é considerado inimputável para fins penais, pois o crime se considera praticado no momento da ação, ainda que outro seja o do resultado.
(B) é imputável, pois se considera praticado o crime no momento do resultado.
(C) é imputável, pois o Código Penal adota a teoria da ubiquidade para o tempo do crime.
(D) é inimputável somente se o juiz reconhecer que ele não tinha discernimento.
(E) é imputável se a morte ocorrer em até trinta dias após a ação.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na segunda-feira, Paulo foi agredido por Rui. Na quarta-feira, ao encontrá-lo por acaso, Paulo o ataca com um pedaço de pau para se vingar da agressão anterior. Quanto à legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, Paulo

(A) age em legítima defesa, pois a injustiça da agressão anterior autoriza a reação a qualquer tempo.
(B) não age em legítima defesa, pois a agressão já havia cessado e não era atual nem iminente.
(C) age em legítima defesa, desde que utilize meios moderados e proporcionais ao ataque sofrido.
(D) age em estado de necessidade, pois buscava afastar perigo futuro à sua integridade física.
(E) age em estrito cumprimento de dever legal, por defender sua honra ofendida.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma babá é contratada para cuidar de uma criança de 4 anos em uma casa com piscina. Distraída com o celular, deixa a criança sozinha à beira da água; a criança cai e se afoga, sem que a babá tente impedir o resultado, embora pudesse. Quanto ao dever de agir, nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal, a babá

(A) tinha o dever de agir, pois assumiu a responsabilidade de impedir o resultado.
(B) não tinha o dever de agir, pois a omissão só é relevante quando o dever decorre de lei expressa.
(C) tinha o dever de agir apenas se fosse parente da criança, o que a vincularia por lei.
(D) não tinha o dever de agir, pois quem não pratica ação não pode ser responsabilizado pelo resultado.
(E) tinha o dever de agir somente se tivesse criado o risco com comportamento anterior.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um disparo é efetuado em uma cidade brasileira próxima à fronteira e a vítima morre no país vizinho. Sobre o lugar do crime, o Código Penal adota a teoria

(A) da atividade, considerando apenas o local do disparo.
(B) do resultado, considerando apenas o local da morte.
(C) da nacionalidade da vítima.
(D) da territorialidade absoluta.
(E) da ubiquidade, considerando tanto o local da ação quanto o do resultado.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um tripulante comete um crime a bordo de uma embarcação brasileira de natureza pública, que se encontra em porto estrangeiro. Segundo o art. 5º, § 1º, do Código Penal, para efeitos penais essa embarcação é considerada

(A) território estrangeiro, salvo se o Congresso Nacional autorizar a aplicação da lei brasileira.
(B) extensão do território nacional apenas quando estiver em alto-mar.
(C) território do país estrangeiro, aplicando-se exclusivamente a lei local.
(D) extensão do território nacional, aplicando-se a lei brasileira.
(E) território neutro, sem aplicação da lei de qualquer país.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um policial militar, em serviço, depara-se com um criminoso que mantém uma vítima como refém durante a prática de um roubo e a ameaça com arma. O policial dispara contra o criminoso para repelir a agressão ou o risco de agressão à vítima. Observados os requisitos do caput do art. 25, o parágrafo único desse artigo estabelece que, nessa situação,

(A) há estrito cumprimento de dever legal, mas não legítima defesa, por se tratar de defesa de terceiro.
(B) há estado de necessidade, pois o bem da vítima é de valor superior ao do agressor.
(C) o agente de segurança pública é considerado também em legítima defesa.
(D) a conduta é típica e ilícita, mas o agente fica isento de pena por obediência hierárquica.
(E) a excludente depende de autorização judicial prévia para o emprego da arma de fogo.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

O art. 13, caput, adota a teoria da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non): causa é toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. As alternativas incorretas limitam indevidamente o conceito ao último ato, ao ato suficiente por si só ou ampliam-no a fatos irrelevantes.

Questão 2 — Gabarito: C

A execução foi iniciada e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente (a chegada dos vigilantes): é tentativa. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz a interrupção decorre da vontade do agente; no crime impossível o meio ou o objeto são absolutamente inidôneos; o arrependimento posterior pressupõe crime consumado e reparação do dano.

Questão 3 — Gabarito: E

Há crime impossível (art. 17) quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Não se mata quem já está morto; por isso não se pune a tentativa. A impropriedade é absoluta, e não relativa.

Questão 4 — Gabarito: C

No arrependimento eficaz (art. 15, segunda parte), o agente, depois de esgotados os atos de execução, impede voluntariamente a produção do resultado e só responde pelos atos já praticados (por exemplo, lesões corporais). Não há tentativa de homicídio, porque o resultado não ocorreu por vontade do próprio agente, e não por circunstâncias alheias a ela.

Questão 5 — Gabarito: A

O art. 4º adota a teoria da atividade: o crime é praticado no momento da ação ou omissão, mesmo que o resultado ocorra depois. Como o jovem era menor de 18 anos na ação, é inimputável (sujeito às medidas do ECA).

Questão 6 — Gabarito: B

A legítima defesa exige repulsa a injusta agressão atual ou iminente. Reagir a uma agressão já ocorrida é vingança, e não defesa; por isso a excludente não se configura. O fato de a agressão anterior ter sido injusta não autoriza retaliação posterior.

Questão 7 — Gabarito: A

Nos crimes omissivos impróprios, o art. 13, § 2º, impõe o dever de agir a quem tenha obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância (alínea a), a quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado (alínea b) ou a quem, com comportamento anterior, criou o risco (alínea c). A babá se enquadra na alínea b, não sendo necessário parentesco.

Questão 8 — Gabarito: E

Para o lugar do crime o CP adota a ubiquidade: considera-se praticado o crime onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, e onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A teoria da atividade é usada para o TEMPO do crime (A).

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 5º, § 1º, do Código Penal considera extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem. Para as de natureza privada, a extensão só vale quando estão em alto-mar ou no espaço aéreo correspondente.

Questão 10 — Gabarito: C

O parágrafo único do art. 25, incluído em 2019, dispõe que, observados os requisitos do caput (uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente), considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Legalidade e anterioridade: não há crime sem lei anterior nem pena sem prévia cominação legal (art. 1º).
- Lei posterior que favorece o agente retroage, mesmo após o trânsito em julgado; a mais severa não retroage; a lei temporária ou excepcional tem ultratividade.
- Tempo do crime: teoria da atividade (art. 4º). Lugar do crime: teoria da ubiquidade (art. 6º).
- Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, que inclui embarcações e aeronaves brasileiras nas hipóteses do art. 5º, § 1º.
- Extraterritorialidade incondicionada (art. 7º, I) e condicionada (art. 7º, II e § 3º, com as condições do § 2º).
- Causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido; a omissão é relevante quando o agente devia e podia agir (art. 13).
- Tentativa: início da execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade; pena do consumado reduzida de 1/3 a 2/3 (art. 14).
- Desistência voluntária e arrependimento eficaz: o agente só responde pelos atos já praticados (art. 15).
- Arrependimento posterior: crime sem violência ou grave ameaça, reparação voluntária até o recebimento da denúncia, redução de 1/3 a 2/3 (art. 16).
- Crime doloso (direto ou eventual) e culposo (imprudência, negligência, imperícia); o culposo só existe se previsto em lei (art. 18).
- Estado de necessidade exige perigo atual; legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente, meios necessários e moderação (arts. 24 e 25).
- Em qualquer excludente, responde-se pelo excesso doloso ou culposo (art. 23, parágrafo único).

Fontes e referências

- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), texto compilado, arts. 1º a 7º e 13 a 25 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXIX — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.